

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（宅建業法・第2回）

第2部：解答・解説編（別紙）

問1 正解：エ

【解説】

ア＝×：用途地域外の土地が宅地に当たるのは、建物の敷地に供せられる土地（現に建物が建っている土地・建物を建てる目的で取引される土地）に限られる。現に道路の用に供されている土地は該当しない（法2条1号）。

イ＝×：用途地域内の土地は原則として宅地に当たるが、道路・公園・河川・広場・水路の用に供せられているものは除かれる（法2条1号、令1条）。

ウ＝×：建物には建物の一部も含まれ、マンションの1室や建物の一部の貸借の媒介も建物の取引に当たる（法2条1号・2号）。

エ＝○：用途地域外でも、建物（倉庫を含む）の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地は宅地に当たる（法2条1号）。

ひっかけ：用途地域「内」は道路・公園・河川・広場・水路を除いて宅地。用途地域「外」は建物の敷地（目的を含む）だけが宅地。

問2 正解：ア

【解説】

ア＝○：正しいものはcの一つのみ。【a＝×】宅地建物取引業を営まない支店は法上の「事務所」に当たらないため、2以上の都道府県に事務所を有することにならず、免許換えは不要（法3条1項・7条1項、令1条の2）。

イ＝×：【b＝×】免許換えにより受けた新たな免許の有効期間は、新たな免許の日から5年である。従前の免許の残存期間ではない（法3条2項・7条1項）。

ウ＝×：【c＝○】契約の締結を行う案内所であっても、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で専任の宅建士の設置を要する「案内所等」にすぎず、「事務所」には当たらないため、免許換えは不要（法7条1項、令1条の2、規則15条の5の2）。ただし正しいものは一つ。

エ＝×：【d＝×】引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許権者は免許を取り消さなければならない（必要的取消し）が、当然に効力を失うのではない（法66条1項6号）。

ひっかけ：案内所は契約を締結しても「事務所」ではない（免許換え不要・50条2項の届出で足りる）。休業1年は「取消し」であって「当然失効」ではない。

問3 正解：イ

【解説】

ア＝×：役員には非常勤の取締役等も含まれる。役員が拘禁刑に処せられ執行猶予期間中であれば欠格に当たり、法人Aも免許を受けられない（法5条1項5号・12号）。

イ＝○：宅建業法違反による罰金刑は欠格事由であり、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は免許を受けられない（法5条1項6号）。

ウ＝×：罰金刑で欠格となるのは、宅建業法違反、暴力団員不当行為防止法違反、傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任等の罪である。過失傷害（刑法209条）は含まれない（法5条1項6号）。

エ＝×：免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者は、刑に処せられたか否かにかかわらず免許を受けられない（法5条1項9号）。

ひっかけ：「非常勤だから」「刑に処せられていないから」は救済理由にならない。罰金で欠格になる罪の範囲を正確に。

問4 正解：ウ

【解説】

ア＝×：拘禁刑に処せられた場合の届出義務者は本人であり、その日から30日以内に届け出る（法21条2号）。法定代理人・同居の親族が届け出るのは心身の故障の場合である（法21条3号）。

イ＝×：不正の手段により宅建士証の交付を受けたことを理由に登録を消除された者は、消除の処分の日から5年を経過しなければ登録を受けられない（法18条1項8号・68条の2第1項3号）。

ウ＝○：背任罪による罰金刑は登録の欠格事由であり、刑の執行を終わった日から5年を経過しなければ登録を受けられない（法18条1項7号）。

エ＝×：変更の登録の申請義務は、宅建士証の交付の有無にかかわらず、登録を受けている者に課される（法20条）。

ひっかけ：届出義務者は「本人」（拘禁刑・罰金）と「本人・法定代理人・同居の親族」（心身の故障）で異なる。

問 5 正解：エ

【解説】

ア＝×：a～dはすべて正しく、「一つ」は誤り。【a＝○】宅建士証の有効期間は5年。更新には、登録をしている知事が指定する講習で申請前6か月以内に行われるものの受講が必要（法22条の2第3項・22条の3）。

イ＝×：【b＝○】宅建士証の交付を受けた後に登録の移転があったときは、当該宅建士証は効力を失う（法22条の2第4項）。

ウ＝×：【c＝○】登録が消除されたとき又は宅建士証が効力を失ったときは、速やかに交付を受けた知事に返納する（法22条の2第6項）。

エ＝○：【d＝○】試験に合格した日から1年以内に交付を受けようとする者は、法定講習の受講が免除される（法22条の2第2項ただし書）。以上より正しいものは四つ。

ひっかけ：講習免除は「合格から1年以内」。登録の移転で旧宅建士証は失効し、新しい宅建士証は従前の残存期間となる。

問 6 正解：ア

【解説】

ア＝○：契約の締結も申込みの受付も行わない案内所には専任の宅建士の設置義務はない（法31条の3第1項、規則15条の5の2）。一方、標識は契約等を行わない案内所にも掲げなければならない（法50条1項、規則19条1項）。

イ＝×：事務所には業務に従事する者5人に1人以上の割合で専任の宅建士を置く。11人なら3人以上が必要（法31条の3第1項、規則15条の5の3）。

ウ＝×：役員である宅建士が専任の宅建士とみなされるのは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等に限られる（法31条の3第2項）。

エ＝×：事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名は宅地建物取引業者名簿の登載事項であり（法8条2項6号）、変更があれば30日以内に届け出なければならない（法9条）。令和7年4月施行の改正で業者票の記載が「数」に変わったことと混同しない。

ひっかけ：11人なら「2人」ではなく「3人」（端数切上げ）。業者票の記載変更（令和7年改正）後も、専任宅建士の変更届は必要。

問 7 正解：イ

【解説】

ア＝×：還付により営業保証金が不足した場合、不足額の供託は、免許権者から通知を受けた日から2週間以内に行う（法28条1項、営業保証金規則）。

イ＝○：金銭のみで供託している場合に主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、従前の供託所に対し保管替えを請求しなければならない（法29条1項）。

ウ＝×：免許取消しによる取戻しの場合、還付請求権者に対し6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなければならない（法30条2項）。

エ＝×：還付を受けられるのは、宅建業者と宅地建物取引業に関し取引をした者（宅建業者を除く）であり、媒介・代理による取引の相手方等も含まれる（法27条1項）。

ひっかけ：保管替えができるのは「金銭のみ」の供託の場合。有価証券を含むときは新たに供託してから旧供託所の分を取り戻す。

問 8 正解：エ

【解説】

ア＝×：a～dはすべて正しい。【a＝○】保証協会は、苦情の解決の申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない（法64条の5第4項）。

イ＝×：【b＝○】特別弁済業務保証金分担金は、通知を受けた日から1か月以内に納付しなければならない、納付しないときは社員の地位を失う（法64条の12第4項・5項）。

ウ＝×：【c＝○】社員の地位を失った宅建業者は、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない（法64条の15）。

エ＝○：【d＝○】保証協会は、社員が社員の地位を失ったときは、直ちに当該社員の免許権者に報告しなければならない（法64条の4第2項）。以上より正しいものは四つ。

ひっかけ：期間の使い分け：追加分担金・還付充当金は2週間、特別弁済業務保証金分担金は1か月、社員の地位喪失後の営業保証金供託は1週間。

問 9 正解：ア

【解説】

ア＝○：専任媒介契約では2週間に1回以上の業務処理状況の報告が必要（法34条の2第9項）。報告の方法は法定されておらず、書面に限られないため電子メールでもよい。

イ＝×：専任媒介契約の指定流通機構への登録期限は、契約締結の日から7日以内（休業日を除く）である。5日は専属専任媒介契約（法34条の2第5項、規則15条の10）。

ウ＝×：指定流通機構への登録義務は依頼者の意思で免除できず、これに反する特約は無効（法34条の2第5項・10項）。

エ＝×：専任媒介契約の更新は依頼者の申出がある場合に限り、自動更新の特約は無効（法34条の2第4項・10項）。

ひっかけ：専任＝7日・2週間に1回、専属専任＝5日・1週間に1回。報告方法は書面に限られない。

問 10 正解：イ

【解説】

ア＝×：工事完了前の建物については、建築確認等の処分があった後でなければ広告できない。停止条件付きでも同じ（法 33 条）。

イ＝○：契約締結時期の制限は売買・交換（その代理・媒介）に限られ、貸借には適用されない。建築確認前でも貸借の媒介契約を成立させることはできる（法 36 条）。ただし貸借でも広告開始時期の制限（法 33 条）はある。

ウ＝×：成約済み物件を取引できるかのように表示し続けることは、実在しない取引物件の表示（おとり広告）として、実害の有無を問わず誇大広告等の禁止に違反する（法 32 条）。

エ＝×：取引態様の別は、広告をするときは広告のたびに明示しなければならない（法 34 条 1 項）。

ひっかけ：広告開始時期の制限（33 条）は貸借にも適用、契約締結時期の制限（36 条）は貸借には適用なし。

問 11 正解：ウ

【解説】

ア＝×：宅地造成等工事規制区域内の制限（盛土規制法 12 条等）は法令上の制限として説明事項であり（法 35 条 1 項 2 号、令 3 条）、造成宅地防災区域内にある旨も説明事項である（規則 16 条の 4 の 3 第 1 号）。両方とも説明が必要。

イ＝×：令和 5 年 5 月 26 日施行の盛土規制法により、特定盛土等規制区域内の許可・届出の制限も法令上の制限に加えられており、説明が必要（法 35 条 1 項 2 号、令 3 条）。

ウ＝○：津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明する。宅地・建物、売買・貸借の別を問わない（規則 16 条の 4 の 3 第 3 号）。

エ＝×：代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容と、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、いずれも説明事項（法 35 条 1 項 12 号）。

ひっかけ：盛土規制法の 3 区域（宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域・造成宅地防災区域）はいずれも重説の対象。

問 12 正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいものは a・c・d の三つ。【a＝○】令和 8 年 4 月 1 日施行の施行規則改正により、区分所有建物の売買・交換では、管理者等が管理業者であるか否か（管理業者管理者方式か否か）が説明事項に追加された（法 35 条 1 項 6 号、規則 16 条の 2）。

イ＝×：【b＝×】上記の説明事項は売買・交換に限られ、貸借の媒介では説明不要（法 35 条 1 項 6 号、規則 16 条の 2）。

ウ＝○：【c＝○】専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め（案を含む）は、貸借でも説明が必要（規則 16 条の 2）。以上より正しいものは三つ。

エ＝×：【d＝○】管理の委託先の氏名（商号）及び住所（主たる事務所の所在地）は、売買でも貸借でも説明が必要（規則 16 条の 2）。ただし正しいものは三つであり「四つ」は誤り。

ひっかけ：【令和 8 年改正】管理業者管理者方式の説明は売買・交換のみ。区分所有建物の貸借で必要なのは「専有部分の利用制限」と「管理の委託先」の 2 つだけ。

問 13 正解：イ

【解説】

ア＝×：建物の貸借の場合に説明すべき法令上の制限は、新住宅市街地開発法・流通業務市街地整備法等の一部に限られ、建築基準法上の防火地域の制限は含まれない（法 35 条 1 項 2 号、令 3 条 3 項）。

イ＝○：建物の貸借では、台所・浴室・便所その他の建物の設備の整備の状況を説明する（規則 16 条の 4 の 3 第 7 号）。

ウ＝×：引渡しの時期は 37 条書面の記載事項であり、35 条の重要事項としては説明事項とされていない（法 35 条 1 項、法 37 条 1 項 4 号参照）。

エ＝×：敷金等の契約終了時に精算する金銭の精算に関する事項は、建物の貸借の重要事項として契約前に説明しなければならない（規則 16 条の 4 の 3 第 11 号）。

ひっかけ：「引渡しの時期」は 37 条書面の事項であって重説事項ではない。設備の整備状況は建物貸借特有の重説事項。

問 14 正解：ア

【解説】

ア＝○：代理の場合、37 条書面は、契約の相手方（C）及び代理を依頼した者（B）に交付しなければならない（法 37 条 1 項）。

イ＝×：引渡しの時期は必要的記載事項であり、当事者の合意で省略することはできない（法 37 条 1 項 4 号）。

ウ＝×：契約の解除に関する定めは、貸借でも定めがあれば記載しなければならない（法 37 条 1 項 7 号・2 項 1 号）。

エ＝×：契約不適合責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結等の措置についての定めは、売買の場合、定めがあれば記載する（法 37 条 1 項 11 号）。

ひっかけ：37 条書面の交付先は「契約の両当事者」（代理なら依頼者と相手方）。媒介でも代理でも、双方に交付する。

問 15 正解：ウ

【解説】

ア＝×：記載しなければならないものは $a \cdot b \cdot d$ の三つ。【 $a=○$ 】損害賠償額の予定・違約金に関する定めは、売買で定めがあれば記載する（法37条1項8号）。

イ＝×：【 $b=○$ 】損害賠償額の予定・違約金に関する定めは、貸借でも定めがあれば記載する（法37条2項1号）。

ウ＝○：【 $d=○$ 】金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合の、あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、売買の記載事項（法37条1項9号）。以上より三つ。

エ＝×：【 $c=×$ 】登記された権利の種類・内容は35条の重要事項（法35条1項1号）であり、37条書面の記載事項ではない。

ひっかけ：「登記された権利の種類・内容」は重説事項。37条書面の「移転登記の申請の時期」と混同させる。

問 16 正解：エ

【解説】

ア＝×：居住用建物の貸借の媒介では、依頼者の一方から受領できる報酬は、承諾がない限り借賃の0.5か月分 $\times 1.1 = 6万6,000$ 円以内（法46条1項、報酬告示）。承諾なくBから13万2,000円は受領できない。

イ＝×：依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額は、報酬とは別に受領できる（法46条1項、報酬告示、解釈・運用の考え方）。

ウ＝×：貸借の媒介で双方から受領する報酬の合計は、借賃1か月分 $\times 1.1 = 13万2,000$ 円以内（法46条1項、報酬告示）。合計19万8,000円は上限超過。

エ＝○：長期の空家等の貸借の特例（令和6年7月1日施行）では、あらかじめ貸主に説明し合意を得れば、双方からの合計で借賃の2.2か月分（12万円 $\times 2.2 = 26万4,000$ 円）まで受領でき、借主からの額は通常の上限内（居住用で承諾なしなら0.55か月分）とされる（法46条1項、報酬告示〔長期の空家等の特例〕）。

ひっかけ：【令和6年改正】長期の空家等の特例でも「双方合計」が2.2か月分。借主負担部分は通常ルールのまま。

問 17 正解：ア

【解説】

ア＝○：損害賠償の予定額と違約金の合計は代金の10分の2（1,000万円）を超えてはならず、超える部分は無効となる（法38条1項・2項）。

イ＝×：法38条の制限は「予定」をする場合の規制である。予定をしなかった場合は、実際の損害額を立証して請求でき、10分の2の制限はない（法38条1項、民法416条）。

ウ＝×：通知期間を「引渡しの日から2年以上」とする特約は、民法の規定より買主に不利であっても有効とされる（法40条1項）。

エ＝×：民法の規定より買主に不利な特約は無効であり、解除権を排除する特約は無効となる（法40条1項・2項、民法564条）。

ひっかけ：38条は「予定する場合」の上限。予定しなければ実損を請求できる。40条の例外は「引渡しから2年以上」の通知期間だけ。

問 18 正解：エ

【解説】

ア＝×：（a、b）【 $a=×$ 】賦払金の遅滞を理由とする解除の催告期間は30日以上でなければならない。20日では足りない（法42条1項）。

イ＝×：（a、c）【 $b=×$ 】受領額が代金の10分の3を超えた場合は、原則として登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない、所有権を留保できない（法43条1項）。割賦販売であることは例外理由にならない。

ウ＝×：（b、d）【 $c=○$ 】賦払金の遅滞を理由とする解除は、30日以上相当の期間を定めて書面で催告し、その期間内に支払がないときでなければならない（法42条1項）。

エ＝○：（c、d）【 $d=○$ 】買主が宅建業者である場合、42条を含む8種制限は適用されない（法78条2項）。よって正しいのはc・d。

ひっかけ：割賦の解除催告は「30日以上・書面」。所有権留保は受領額「10分の3」まで。

問 19 正解：イ

【解説】

ア＝×：都道府県知事は、国土交通大臣又は他の知事の免許を受けた業者が当該都道府県の区域内で業務を行う場合にも、指示処分をすることができる（法65条3項）。

イ＝○：都道府県知事は、他の知事の免許を受けた業者が当該区域内の業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき等は、1年以内の期間を定めて業務停止を命ずることができる（法65条4項）。

ウ＝×：免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許権者は免許を取り消さなければならない（必要的取消し・法66条1項6号）。

エ＝×：公告が必要なのは業務停止処分と免許取消処分であり、指示処分は公告の対象ではない（法70条1項）。

ひっかけ：業務地の知事ができるのは「指示」と「業務停止」まで。免許取消しは免許権者だけ。公告は業務停止・免許取消しのみ。

問 20 正解：ウ

【解説】

ア＝×：資力確保措置の義務は、買主が宅建業者である場合には適用されない（住宅瑕疵担保履行法 2 条 7 項 2 号ロ・11 条 1 項）。

イ＝×：住宅販売瑕疵担保保証金は、宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない（住宅瑕疵担保履行法 11 条 6 項）。

ウ＝○：自ら売主となる新築住宅の買主に対し、売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等について書面を交付して説明しなければならない（住宅瑕疵担保履行法 15 条 1 項。買主の承諾を得れば電磁的方法による提供も可・同条 2 項）。

エ＝×：資力確保措置の対象は、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵（特定住宅瑕疵担保責任）に限られる（住宅瑕疵担保履行法 2 条・品確法 95 条 1 項）。

ひっかけ：供託所の所在地等の説明は「契約締結まで」。対象は構造耐力上主要な部分・雨水浸入防止部分の瑕疵に限られる。